



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sedicesima (già Terza) Sezione Civile

in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Clelia Buonocore, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 69755 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016 e vertente

TRA

Parte_1 con sede legale in Palermo, alla Via Ugo Foscolo n. 5 (C.F. e P. IVA *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante p.t., *Parte_1*, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Agostino Richelmy n. 38, presso lo studio dell'Avv. Angela De Michele che, con l'Avv. Anna Maria Crosta, la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione in opposizione.

Opponente

E

Controparte_1 con sede legale in Roma, alla Piazza di Santa Anastasia n. 7 (C.F. e P. IVA *P.IVA_2*), in persona del legale rappresentante p.t., Ing. *Controparte_2*, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Gregorio VII n. 154, presso lo studio degli Avv.ti Pietro Paolo Miotti e Luciano Miotti, che la rappresentano e difendono per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

Opposta

OGGETTO: Opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 50931/2016, reso dal Tribunale di Roma in data 17 luglio 2016.

CONCLUSIONI.

per l'opponente: "Voglia il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in via preliminare, ritenuta e dichiarata la propria incompetenza a decidere in merito alle pretese azionate dalla *Controparte_1* con il ricorso monitorio, per essere la controversia devoluta alla competenza del Tribunale di Palermo, dichiarare nullo o, comunque, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 50931/2016, per difetto di competenza del Tribunale di Roma che lo ha emesso, e rimettere le parti dinanzi al Tribunale di Palermo territorialmente competente. Nel merito, ritenere e dichiarare nullo, invalido, inefficace ed illegittimo il provvedimento monitorio opposto anche perché emesso in difetto dei presupposti richiesti dall'art 633 e ss. c.p.c. e, comunque, revocarlo per l'insussistenza del credito azionato o con qualsiasi statuizione, rigettando ogni altra domanda della *Controparte_1* ritenere e dichiarare che la *Parte_1* [...] nulla deve alla società opposta per la fornitura per cui è causa e, comunque, ritenere e dichiarare il diritto della opponente ad una congrua riduzione del prezzo contrattuale pari almeno al costo - determinato con riferimento al momento della decisione - degli interventi necessari per ripristinare la piena efficienza dell'impianto oggetto della fornitura per cui è causa, ovvero pari al diminuito valore dei beni oggetto di fornitura; ritenere e dichiarare che nulla è dovuto alla società opposta a titolo di interessi. Con vittoria di spese di lite";

per l'opposta: "Rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla società opponente, perché illegittima ed infondata e, per l'effetto, confermare la competenza del Tribunale di Roma. Rigettare la domanda della *Parte_1* volta ad ottenere la riduzione del prezzo per asseriti difetti e/o difformità dei beni oggetto delle forniture eseguite dalla società opposta, in ragione dell'avvenuta decadenza e prescrizione delle azioni, non avendo l'opponente contestato gli asseriti difetti ed agito nei termini di cui agli artt. 1495 e 1511 c.c.. Accertare e dichiarare che la *Controparte_1* ha adempiuto

correttamente alle obbligazioni assunte in qualità di parte venditrice e, per l'effetto, rigettare l'eccezione di inadempimento sollevata dalla parte opponente, perché inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata. Rigettare la domanda della *Parte_1* volta ad ottenere la riduzione del prezzo per asseriti difetti e/o difformità dei beni oggetto delle forniture eseguite dalla società opposta, perché infondata in fatto ed in diritto, non rispondente al vero, non provata, ampiamente contestata e riferibile alla verosimile incapacità gestionale della società opponente. Rigettare la domanda della società opponente per qualsivoglia ulteriore asserito danno - diretto o indiretto - derivante da pretesi asseriti difetti e/o difformità dei beni consegnati dall'opposta in esecuzione del contratto di vendita per cui è causa, perché infondata in fatto ed in diritto, non rispondente al vero, non provata, ampiamente contestata e riferibile alla verosimile incapacità gestionale della società opponente. Accertare e dichiarare il diritto di credito della *Controparte_1* e, per l'effetto, condannare la *Parte_1* al pagamento della somma di euro 46.548,48, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora ex Direttive 2000/35/CE e 2011/7/UE, dalla data di scadenza delle fatture fino al giorno del soddisfo. Condannare la società opponente al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nella misura ritenuta di giustizia, qualora risulterà provata la responsabilità della medesima società per aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave. Con vittoria di spese di lite”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., la *Controparte_1* chiedeva ingiungersi, alla *Parte_1* il pagamento della complessiva somma di euro 46.548,48 – di cui euro 43.313,04 a saldo sul corrispettivo per la vendita di apparecchiature per il trattamento ambientale delle acque di sentina del porto di Palermo ed euro 3.235,44 per spese di trasporto – oltre interessi di mora, ex D.Lgs. n. 231/2002, e spese del procedimento monitorio.

In accoglimento di tale ricorso, il Tribunale di Roma emetteva il Decreto Ingiuntivo n. 50931/2016, depositato il 17 luglio 2016 e notificato all'ingiunta, a mezzo posta, con plico spedito in data 1 settembre 2016.

Avverso il suindicato provvedimento monitorio proponeva opposizione la *Parte_1* con atto notificato a mezzo posta, con plico spedito il 7 ottobre 2016.

L'opponente, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma adito in sede monitoria, deducendo che competente a "conoscere" della domanda formulata dalla *Controparte_1* era il Tribunale di Palermo tanto alla luce del disposto dell'art. 19 c.p.c. quanto in ossequio ai criteri, facoltativi ed alternativi, di radicamento territoriale delle controversie in materia di obbligazioni dettati dall'art. 20 c.p.c..

La *Parte_1* contestava, comunque, nel merito la pretesa azionata dalla opposta eccependo che la *Controparte_1* non aveva eseguito tutte le prestazioni dovute in forza del contratto oggetto di causa e lamentando che, comunque, le apparecchiature consegnate dalla società opposta presentavano vizi e difetti di qualità tali da impedire il corretto funzionamento dell'impianto cui erano destinate; rassegnava, dunque, le conclusioni richiamate in premessa.

All'esito della notifica dell'atto di citazione in opposizione si costituiva la *Controparte_1* che contestava integralmente le ragioni di opposizione e domande di parte avversa, eccependo, *inter alia*, che la *Parte_1* era decaduta dal diritto alla garanzia per asseriti vizi dei beni consegnati in esecuzione del contratto dedotto in lite, non avendo provveduto a denunciare i pretesi vizi nel termine di legge; rassegnava, quindi, le conclusioni richiamate in premessa.

Incardinatasi la lite si provvedeva all'istruttoria con l'acquisizione della documentazione prodotta e con l'espletamento di C.T.U.; infine, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Ritiene questo Giudice che, alla luce delle emergenze in atti, debba pervenirsi all'integrale rigetto delle ragioni di opposizione e domande formulate dalla Parte_1 con susseguente conferma del Decreto Ingiuntivo n. 50931/2016, reso dal Tribunale di Roma in data 17 luglio 2016.

Secondo l'ordine logico delle questioni all'attenzione, va innanzitutto vagliata l'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata dalla parte opponente.

In proposito va rammentato che, come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, nel processo di opposizione a decreto ingiuntivo “convergono due giudizi nettamente distinti: da una parte il controllo giudiziario sulla validità del decreto, con particolare riguardo ai requisiti propri di ammissibilità del procedimento per ingiunzione (artt. 633 e ss. c.p.c.); dall'altra il riesame, nel pieno contraddittorio delle parti, del merito del giudizio - che, nella fase sommaria, ha dato luogo al decreto di condanna *inaudita altera parte* - mediante l'accertamento dell'*an* e del *quantum* del diritto fatto valere dal creditore nel ricorso per ingiunzione” (Cass., S.U., 8 marzo 1996, n. 1835).

Viene così riaffermata la duplice funzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: quella di verifica delle condizioni di legittimità del provvedimento monitorio, intesa ad accertare anche se sia stato emesso da un giudice competente per valore e territorio (art. 637 c.p.c.); e quella, logicamente successiva, di riesame nel merito, nel contraddittorio delle parti, della pretesa creditoria azionata.

Ciò posto, va precisato che la competenza funzionale del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, quale giudice di una speciale impugnazione, attiene alla prima fase, è, cioè, limitata all'accertamento delle condizioni dell'azione di ingiunzione ed in essa si esaurisce; con la conseguenza che, qualora detto giudice abbia dichiarato l'incompetenza del proprio ufficio, per ragioni di valore o di territorio, ad emettere il decreto ingiuntivo, ovvero abbia dichiarato la propria incompetenza, per le medesime ragioni, a conoscere della causa di merito introdotta con l'opposizione, con una tale pronuncia il decidente *functus est munere suo* e quella che trasmigra davanti al giudice dichiarato competente non è più, propriamente, una causa di opposizione ad un decreto (che più non esiste) ma una causa che dovrà svolgersi secondo le norme del

procedimento ordinario (art. 645, c. II, c.p.c.) (Cass. 23.1.1999, n. 630; Cass. 17.3.1998, n. 2843; Cass. 19.7.1996, n. 6510; Cass. 1.12.1995, n. 12423; Cass. 4.1.1995, n. 139; Cass. 11.10.1995, n. 10586).

Sempre in apertura di motivazione par d'uopo rammentare che, nel sistema introdotto con la novella di cui all'art. 4 della L. 26 novembre 1990, n. 353, le regole in tema di competenza territoriale derogabile costituiscono "criteri deboli" di radicamento delle controversie, per modo che la lite resta incardinata innanzi al giudice prescelto ed adito dall'attore (e, dunque, dal ricorrente in monitorio ed attore in senso sostanziale nel procedimento ex artt. 645 e ss. c.p.c.), sol che la parte avversa non sollevi tempestiva e completa eccezione di incompetenza.

Segnatamente, nel procedimento di opposizione ad un decreto ingiuntivo avente ad oggetto diritti di obbligazione, l'opponente che voglia sollevare una valida eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito in sede monitoria, deve, fin dall'atto introduttivo del giudizio, svolgere le proprie contestazioni con riferimento a ciascuno dei criteri concorrenti enunciati dagli artt. 18 o 19 e 20 c.p.c., ed indicare inoltre, specificamente, quale sia il giudice ritenuto competente in relazione ai medesimi criteri; e ciò in quanto dal disposto dell'art. 38 c.p.c. è dato ricavare che, in difetto di tali specifiche contestazioni ed indicazioni, l'eccezione di incompetenza deve considerarsi come non proposta e la controversia resta definitivamente radicata innanzi al giudice adito dall'attore (opposto), non potendosi giammai ovviare alla originaria incompletezza dell'eccezione, con successive allegazioni dello stesso convenuto (opponente) ovvero con rilievi d'ufficio di profili di incompetenza non evidenziati dalla parte interessata.

Inoltre, come evidenziato dalla Suprema Corte, *"la deduzione con cui si sostiene l'incompetenza per territorio (nei casi in cui la competenza territoriale non è inderogabile) è una eccezione in senso proprio, la quale non soltanto deve essere sollevata dalla parte interessata, ma deve essere altresì corredata dalla prova dei fatti su cui si fonda, secondo il disposto dell'art. 2697 c.c., cosicché spetta a chi eccepisce l'incompetenza l'onere di dimostrare tutti gli elementi*

costitutivi dell'eccezione" (in tal senso, *ex plurimis*, Cass. Civ., Sez. I, 26 giugno 1999, n. 6632).

Fatte tali considerazioni e passando all'esame della fattispecie all'attenzione, ritiene questo Giudice che l'eccezione di parte opponente volta a far valere l'incompetenza del Tribunale di Roma adito in sede monitoria, in favore di quello di Palermo, si palesi infondata.

Invero, la causa promossa con il ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. ha indubbiamente ad oggetto "diritti di obbligazione", onde, ai fini della individuazione del Giudice territorialmente competente a conoscere della domanda monitoria, vengono in considerazione, in una con il criterio generale di cui all'art. 19 c.p.c., anche i criteri facoltativi ed alternativi di radicamento territoriale delle controversie previsti dall'art. 20 c.p.c. ("luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio").

Con riferimento al primo dei cennati criteri facoltativi ed alternativi, va rammentato che – contrariamente a quanto mostra di ritenere la parte opponente – il contratto si perfeziona non con l'accettazione della proposta ma nel momento in cui la dichiarazione di accettazione dell'oblato giunge a conoscenza del proponente; pertanto, nel caso di contratti conclusi mediante scambio di proposta e accettazione "a distanza", il luogo di conclusione del contratto è quello in cui si trova il proponente al momento in cui perviene al suo indirizzo l'accettazione dell'oblato.

Ebbene, nel caso di specie deve individuarsi senz'altro in Roma, ove era – ed è tuttora - posta la sede della *Controparte_1* il "luogo in cui è sorta l'obbligazione", atteso che il contratto dedotto in lite – fonte dell'obbligazione fatta valere con il ricorso monitorio – si è perfezionato proprio presso tale sede, ove sono pervenute alla predetta società proponente le accettazioni delle sue proposte da parte dell'oblato *Parte_1*

Tanto vale di per sé a condurre al rigetto dell'eccezione sollevata dalla società opponente, essendo ben noto che all'uopo è sufficiente che anche uno solo dei criteri, tra loro alternativi, di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c., valga a radicare la competenza innanzi al Giudice adito con il ricorso monitorio.

Per tale ragione neppure si procede al vaglio dell'ulteriore criterio di radicamento territoriale della controversia all'attenzione, dettato dall'art. 20 c.p.c., ancorché debba individuarsi senz'altro in Roma, presso la sede della società venditrice, anche il *locus destinatae solutionis*.

Disattese, dunque, le eccezioni preliminari di cui sopra, prima di procedere all'esame del merito, par d'uopo soffermarsi brevemente sulla portata degli artt. 1490 e ss. c.c. in tema di garanzia per vizi dei beni oggetto di vendita.

E tanto si impone in considerazione del fatto che la Parte_1 [...] al fine di contrastare la pretesa azionata con il ricorso monitorio, ha eccepito, tra l'altro, la sussistenza di vizi e difetti di qualità dei beni ad Essa forniti dalla società opposta, formulando, altresì, domanda di riduzione del prezzo nonché di risarcimento dei danni, mentre la Controparte_1 dal canto proprio, nel contestare nel merito le doglianze formulate dalla parte avversa, fin dalla comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata, ha eccepito la decadenza dell'acquirente dalla garanzia per vizi dei beni venduti.

Orbene, come certo noto, dal disposto degli artt. 1490 e ss. c.c. si ricava che nel contratto di compravendita il venditore è gravato da un obbligo di diligenza relativo allo stato ed alle caratteristiche della merce oggetto del trasferimento, dovendo consegnare, all'acquirente, beni che siano immuni da vizi che li rendano inidonei all'uso cui sono destinati o che ne riducano in maniera apprezzabile il valore.

Ove, dunque, il bene oggetto di vendita presenti vizi e difetti di qualità del tipo di quelli contemplati dall'art. 1490 c.c. (cd. vizi redibitori), l'acquirente ha a propria disposizione non solo le azioni di garanzia di cui all'art. 1492 c.c. (riduzione del prezzo o risoluzione del contratto) ma anche il rimedio contemplato dall'art. 1494 c.c. e volto ad ottenere il risarcimento del danno per responsabilità contrattuale; segnatamente, mentre i rimedi di cui all'art. 1492 c.c. sono tra loro alternativi, il risarcimento del danno per responsabilità contrattuale può essere richiesto in ogni caso, essendo cumulabile sia con la domanda di risoluzione che con la richiesta di riduzione del prezzo (nel quale ultimo caso, naturalmente, il ristoro può essere accordato nei limiti del pregiudizio non coperto dalla riduzione

del prezzo) e potendo essere azionato anche indipendentemente dai rimedi di cui all'art. 1492 c.c., rispetto ai quali si pone in posizione di autonomia in ragione della diversità di presupposti e finalità.

Resta, naturalmente, fermo che, ai fini dell'utile esercizio sia delle azioni di cui all'art. 1492 c.c. che della domanda di risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale ex art. 1494 c.c., l'acquirente è tenuto ad allegare in maniera specifica nonché a dimostrare che il bene venduto, già al momento del contratto, era affetto da "imperfezioni", inerenti al relativo processo di produzione, fabbricazione o conservazione, ed atte a diminuirne il valore ovvero a renderlo inidoneo ad assolvere alla funzione sua propria; e non par superfluo precisare che la prova dei vizi redibitori e della relativa preesistenza al contratto deve essere particolarmente rigorosa nei casi in cui la cosa venduta sia soggetta a successiva lavorazione, essendo evidente che un'attività di trasformazione ben può essere causa di vizi originariamente assenti.

Quanto, poi, all'onere della prova gravante sul compratore, va rammentato che in caso di esercizio dell'azione di riduzione del prezzo (*actio quanti minoris*), l'acquirente è tenuto non solo a dimostrare che il bene oggetto di vendita, al momento del contratto, era affetto da vizi tali da diminuirne il valore in maniera apprezzabile, ma, anche, ad offrire parametri e criteri sulla scorta dei quali procedere alla riduzione del prezzo.

E la necessità che al Giudice investito dell'*actio quanti minoris* siano offerti elementi sulla scorta dei quali ritenere che i vizi denunciati abbiano effettivamente inciso sul valore del bene venduto e procedere alla quantificazione di tale minor valore si comprende appieno ove si consideri che l'azione estimatoria tende a stabilire il rapporto di corrispettività economica tra prestazione e controprestazione, in funzione dei vizi della cosa venduta e del prezzo pattuito, facendo conseguire all'acquirente una somma corrispondente alla differenza di valore della cosa, rispetto al prezzo pattuito, in dipendenza dei vizi, sì da porlo nella situazione economica in cui si sarebbe trovato qualora, al momento della contrattazione, fosse stato a conoscenza dei vizi del bene acquistato.

Ove, poi, unitamente ad uno dei rimedi di cui all'art. 1492 c.c., venga esperita anche l'azione contrattuale di risarcimento del danno, l'acquirente ha l'onere di allegare e provare, nell'*an* e nel *quantum*, il pregiudizio sofferto (e non coperto, naturalmente, dall'operata riduzione del prezzo) nonché il nesso di causalità tra lo stesso ed i vizi del bene venduto.

Deve, a questo punto, rammentarsi che tanto con riferimento ai rimedi contemplati dall'art. 1492 c.c., quanto relativamente all'azione contrattuale di ristoro dei danni per vizi della cosa venduta, opera il disposto di cui all'art. 1495 c.c., che – come certo ben noto – assegna al compratore termini brevi di decadenza (giorni otto dalla scoperta dei vizi) e di prescrizione (un anno dalla consegna della merce), rispettivamente, per la denuncia dei vizi e per l'esercizio delle azioni di garanzia, con l'evidente duplice fine di assicurare, da un lato, la sollecita certezza dei rapporti negoziali, e consentire, dall'altro, al venditore la possibilità di un più agevole accertamento della natura, della causa e dell'entità dei vizi della cosa venduta.

Segnatamente, la denuncia dei vizi della cosa venduta, prevista dall'art. 1495 c.c., oltre allo scopo di far conoscere detti vizi al venditore che li abbia eventualmente ignorati, ha anche la funzione di consentire sollecitamente l'accertamento dell'entità e della causa degli stessi, onde l'onere del compratore di denunciare i vizi implica anche quello di non utilizzare la merce e di tenerla a disposizione del venditore per il tempo minimo necessario a realizzare lo scopo della denuncia.

Sempre con riferimento alla denuncia di cui all'art. 1495 c.c., giova rammentare che è ben vero che per la stessa non sono richieste particolari formalità e neppure è prescritto che essa si sostanzi in una esposizione dettagliata dei vizi che presenta la *res vendita*; tuttavia, affinché la denuncia possa assolvere alla funzione sua propria, è pur sempre necessario che le indicazioni in essa contenute valgano a rendere il venditore edotto del fatto che il compratore ha riscontrato, seppur in maniera non ancora chiara e completa, che la cosa venduta è affetta da vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.

Va, ancora, rammentato che il termine per la denuncia dei vizi o difetti di qualità decorre dal giorno della consegna, nel caso di vizi palesi, e dal giorno della relativa scoperta, nell'ipotesi di vizi occulti.

Posto, poi, che l'intempestività della denuncia dei vizi della cosa venduta, in quanto integra una causa di decadenza del compratore dal diritto alle garanzie contemplate per la vendita, va eccepita dalla parte interessata e non può essere rilevata d'ufficio, va, ora, osservato che, a fronte della rituale e tempestiva eccezione di decadenza sollevata dal venditore, è sull'acquirente che grava l'onere di provare di aver, invece, effettuato una tempestiva ed adeguata denuncia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1495 c.c.. E ciò in considerazione del fatto che la denuncia dei vizi della cosa venduta e la tempestività della stessa costituiscono condizioni necessarie delle azioni di garanzia accordate al compratore.

In particolare, a fronte dell'eccezione di decadenza sollevata dal venditore, **l'acquirente** – anche ove faccia valere il diritto alla garanzia in via di mera eccezione, ed al solo fine di contrastare la pretesa di pagamento del corrispettivo, azionata dalla parte avversa – **è tenuto ad allegare e provare tanto la data di scoperta dei vizi lamentati (ove la doglianza concerna vizi occulti, conosciuti dal compratore in epoca successiva alla consegna della merce) quanto la circostanza dell'avvenuta denuncia degli stessi nel termine di otto giorni dalla relativa scoperta.**

Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta, deve, in primo luogo, rimarcarsi che oggetto del presente giudizio sono esclusivamente il contratto stipulato tra le odierne parti in lite ed il rapporto fondato su tale contratto, vertente esclusivamente tra la *Controparte_1* e la *Parte_1* e tale precisazione si impone ove si consideri che l'odierna opponente, a fondamento delle proprie deduzioni e doglianze, ha invocato anche “vicende” derivanti dai rapporti contrattuali intercorsi tra la *Controparte_1* e la *Org_1* omettendo di considerare che quest'Ultima, pur essendo la “destinataria finale” delle apparecchiature acquistate con il contratto dedotto in lite, è e resta, comunque, estranea al rapporto originante da detto contratto (non essendo, peraltro, in alcun modo legittimata ad invocare, in via

diretta, nei confronti della *Controparte_1* la garanzia per vizi dei prodotti acquistati dalla *Parte_1* né ad esercitare, in luogo di quest'Ultima, i diritti e le facoltà fondati sul contratto cui è rimasta estranea).

Ciò posto, ritiene questo Giudice che si palesi immeritevole di seguito l'eccezione di inadempimento sollevata dalla società opponente, ex art. 1460 c.c., per contrastare l'avversa pretesa di pagamento.

A fondamento della predetta eccezione la *Parte_1* ha allegato che la *Controparte_1* non aveva eseguito tutte le prestazioni dovute in forza del contratto dedotto in lite, avendo omesso il collaudo dell'impianto asseritamente dovuto.

Senonché, il mero esame del contenuto del contratto concluso tra le odierne parti in lite – come risultante dalla proposta del 26 gennaio 2015, indirizzata dalla *Controparte_1* alla odierna opponente e da quest'Ultima sottoscritta per accettazione – rende palese come, tra le obbligazioni a carico della società venditrice, non vi fosse affatto quella di eseguire, a propria cura e spese, il collaudo dell'impianto.

Invero, con tale contratto la *Controparte_1* si obbligava, esclusivamente, a prestare “assistenza da remoto” alle attività di montaggio e collaudo; il che rende evidente che, sia pur con l'assistenza dell'opposta, le attività di montaggio e collaudo dovevano essere espletate dalla parte acquirente o dalla “destinataria finale” delle apparecchiature oggetto di compravendita.

D'altro canto, tale essendo il contenuto degli accordi intercorsi tra le odierne parti in lite, a fondare l'obbligazione della *Controparte_1* nei confronti della odierna opponente circa le attività di collaudo delle apparecchiature oggetto del contratto di vendita per cui è causa non potrebbero certo valere accordi intercorsi tra soggetti diversi (e, segnatamente, tra la società opposta e la *Org_1*).

Quanto, poi, alle restanti eccezioni e domande proposte dalla [...] *Parte_1* volte a far valere gli obblighi di garanzia gravanti sulla parte venditrice ex artt. 1490 c.c., ritiene questo Giudice che, allo stato, debba ritenersi fondata l'eccezione di decadenza sollevata dalla *CP_1* *CP_1*

Come sopra accennato, a fronte dell'eccezione di decadenza sollevata dalla società opposta, era ed è onere della società acquirente provare di aver provveduto alla tempestiva denuncia degli asseriti vizi e difetti di qualità dei prodotti consegnati.

In particolare, la Parte_1 aveva l'onere di allegare in maniera specifica e di provare tanto la data di scoperta dei vizi lamentati (quanto a pretesi vizi occulti, eventualmente conosciuti in epoca successiva alla consegna della merce) quanto la circostanza dell'avvenuta denuncia degli stessi nel termine di otto giorni dalla relativa scoperta.

L'odierna opponente, tuttavia, non ha adeguatamente assolto all'onere di cui sopra, ch , anzi, non ha neppure specificamente indicato – e, men che meno, dimostrato – l'effettiva data di scoperta dei vizi e difetti di qualit  oggetto di doglianza; il che preclude in radice la possibilit  di ritenere tempestiva la denuncia operata – secondo quanto dedotto in citazione – con missiva inoltrata il 27 giugno 2016, *“in riscontro alla nota del 26 aprile 2016”*.

Sotto tale profilo, dunque, nessun utile elemento di giudizio poteva trarsi dalla prova orale articolata dalla societ  opponente con la memoria ex art. 183, VI co., n. 2 c.p.c., e, in particolare, dalle circostanze oggetto del capitolo di prova n. 4), tese a dimostrare che i vizi e difetti di qualit  dei beni oggetto del contratto di compravendita per cui   causa sarebbero stati denunciati ai tecnici presenti *in loco* in rappresentanza della Controparte_1 in occasione di “incontri” tenutisi il 4 febbraio 2016, il 17 febbraio 2016 ed il 2 marzo 2016.

Ad ogni buon conto non par superfluo rimarcare che l'esito degli incontri svoltisi alle suindicate date risulta riportato in appositi verbali; ed   certo significativa la circostanza che, in detti verbali, neppure si dia conto della presenza di un rappresentante della odierna opponente, tanto che gli stessi recano la sottoscrizione del rappresentante della Org_1 e non, invece, di quello della Organizzazione_2

Infine, la societ  odierna opponente ha eccepito non essere dovuto l'importo di euro 3.235,44 richiesto per spese di trasporto; a conforto di tale eccezione ha invocato l'accordo intervenuto in proposito in occasione dell'incontro tenutosi il 4

febbraio 2016 e la circostanza che, in tale frangente, era stata convenuta la non debenza delle spese di trasporto con riferimento tanto ai beni forniti in esecuzione del contratto concluso con la *Org_1* che relativamente a quelli oggetto del contratto intercorso tra le odierne parti in lite.

Orbene, sul punto va osservato che pacificamente il contratto concluso tra la *Parte_1* e la *Controparte_1* prevedeva che le spese di trasporto dovessero restare a carico della parte acquirente e non fossero comprese nel corrispettivo pattuito.

Ciò posto, ritiene questo Giudice che “l’accordo” trasfuso nel verbale della riunione del 4 febbraio 2016 non possa riguardarsi quale valido accordo parzialmente modificativo delle originarie pattuizioni contrattuali; e ciò per l’assorbente considerazione che la dichiarazione afferente il regime delle spese di trasporto risulta espressa da soggetto privo del potere di rappresentanza della *Controparte_1* e che, comunque, al suddetto preteso accordo modificativo risulta essere rimasto estraneo il legale rappresentante della *Parte_1*

[...]

In definitiva, dunque, deve pervenirsi all’integrale rigetto delle ragioni di opposizione e domande proposte dalla *Parte_1* con conseguente conferma del Decreto Ingiuntivo n. 50931/2016, reso dal Tribunale di Roma in data 17 luglio 2016.

Ritiene, poi, questo Giudice che non possa darsi seguito alla domanda della società opposta, volta ad ottenere la condanna della *Parte_1* [...] al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..

In proposito, par d’uopo rammentare che l’affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell’art. 96, I co., c.p.c., postula, oltre al carattere totale di tale soccombenza, che l’avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno, quale conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell’ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di

diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio.

Ciò posto, con riferimento alla fattispecie concreta non può non rilevarsi che la società opposta non ha allegato alcun elemento significativo da cui desumere che, per effetto dell'avversa iniziativa processuale, abbia sofferto un danno risarcibile; danno che non può ravvisarsi negli esborsi sostenuti per la difesa tecnica; né va taciuto che gli elementi di giudizio disponibili neppure consentono di ravvisare la "temerarietà" dell'iniziativa processuale della parte opponente.

Alla soccombenza consegue la condanna della *Parte_1* [...] alla rifusione, in favore della *Controparte_1* delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa nonché del numero e del rilievo delle questioni affrontate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.

Va, altresì, posto in via definitiva a carico della *Parte_1* [...] il pagamento del compenso in favore del C.T.U., come già liquidato con separato decreto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Clelia Buonocore, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 69755/2016 R.G., così provvede:

- Rigetta integralmente le ragioni di opposizione e domande proposte dalla *Parte_1* e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n. 50931/2016, reso dal Tribunale di Roma in data 17 luglio 2016.
- Rigetta la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria, proposta dalla *Controparte_1*
- Condanna la *Parte_1* alla rifusione, in favore della *Controparte_1* delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 6.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

- Pone in via definitiva a carico della *Pt_1* *Parte_1* il pagamento del compenso in favore del C.T.U., come già liquidato con separato decreto.

Così deciso, in Roma, il 15 settembre 2022.

Il Giudice
Clelia Buonocore